

1500116-82.2022.8.26.0123

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Felipe Abraham de Camargo Jubram

Comarca: Capão Bonito

Foro: Foro de Capão Bonito

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... ALAN tomava conta daquele ponto de tráfico. Falou que não havia indícios de que EDNILSON integrava organização ou associação criminosa.

Luciana Henrique da Silva, testemunha de defesa, informou que na data dos fatos ALAN estava pegando reciclagens. Disse que ele sempre trabalhou e não se envolve com o tráfico de drogas.

Matheus Henrique Batista, testemunha de defesa, ...

PODER JUDICIÁRIO

SÃO PAULO

1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPÃO BONITO

Processo nº:1500116-82.2022.8.26.0123

SENTENÇA

Processo nº:

1500116-82.2022.8.26.0123

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Réu:

EDNILSON IZIDIO DE QUEIROZ

Vistos.

EDNILSON IZIDIO DE QUEIROZ, vulgo "Ligeirinho" e ALAN FERREIRA DE ALMEIDA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006.

FATO 01: Segundo a denúncia, em data incerta, perdurando até 21 de fevereiro de 2022, nesta cidade e comarca, os acusados associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

FATO 02: Consta, ainda, que em 21 de fevereiro de 2022, à tarde, próximo a uma unidade de tratamento de esgoto na Vila Aparecida, nesta cidade e comarca, EDNILSON IZIDIO DE QUEIROZ, vulgo "Ligeirinho", trazia consigo drogas, consistentes em quatorze (14) porções de crack, pesando 2,05g; e duas (02) porções de maconha, pesando 2,76g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 03: Consta, também, que entre os dias 21 e 22 de fevereiro de 2022, à tarde, no mesmo local indicado no "Fato 02", ALAN FERREIRA DE ALMEIDA guardava e mantinha

em depósito, além das drogas acima descritas, mais vinte e duas (22) porções de maconha, pesando 25,33g; cinquenta e três (53) de crack, pesando 9,96g; e três (03) de maconha, pesando 18,21g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Acompanhada do Inquérito Policial, a denúncia foi oferecida (fls. 100/103) e determinou-se a notificação dos acusados nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/06.

Notificados (fls. 126/127), os acusados ofereceram defesa preliminar por defensor dativo (fls. 169 e 202/205). A denúncia foi recebida em 20 de maio de 2022 (fls. 206).

Na audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas e os acusados interrogados. Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais, onde requereu a procedência parcial da ação penal. A defesa de EDNILSON requereu a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas (fls. 267/268). A defesa de ALAN, por sua vez, requereu a absolvição dos delitos pela insuficiência probatória; subsidiariamente, pugnou pela aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, além de outros benefícios penais (fls. 268/277).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade dos delitos está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), pelos Boletins de Ocorrência Policial (fls. 08/10 e 76/78), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11/12 e 81/82), pelo Auto de Constatação Provisória (fls. 13/14) e pelos Laudos de Exames Toxicológicos (fls. 120/123).

A autoria dos delitos é certa e precisa.

Em juízo e sob o crivo do contraditório, EDNILSON IZIDIO DE QUEIROZ negou a acusação. Afirmou que é usuário de drogas e na data estava apenas comprando entorpecentes junto a um rapaz, que não era o corréu. Não comprou drogas de ALAN e não o conhece.

Interrogado judicialmente, ALAN FERREIRA DE ALMEIDA também negou os fatos narrados na denúncia. Disse que mora ao lado da biqueira, mas a droga não era de sua propriedade. Esclareceu que fugiu dos policiais por medo e não conhece o corréu.

Silvio Almeida de Oliveira (Policial Civil) relatou que por meio de diversas campanhas realizadas atrás do “esgotão” visualizou o acusado ALAN (“testa de ferro” do investigado Leandro) promovendo a venda de drogas; contudo, este acusado sempre conseguia se evadir, pois era avisado por olheiros e fugia em um matagal. No dia 21 de fevereiro, em nova campana, viram o acusado EDNILSON comprando entorpecentes do corréu. Após isso, ele saiu do local junto a outra pessoa em uma motocicleta. Assim, passaram a persegui-los e os abordaram. Com EDNILSON encontraram quatorze pedras de crack e duas de maconha. Indagado, EDNILSON confirmou que havia adquirido a droga para uso próprio. EDNILSON era investigado, pois comprava drogas na Vila Aparecida e as revendia na Vila Cruzeiro. Quanto à abordagem do acusado ALAN, disse não ter participado dessa ocorrência. Falou que viu EDNILSON comprando drogas de ALAN em três oportunidades. Afirmou que, durante as campanhas, não obteve êxito em localizar drogas ou visualizar EDNILSON revendendo as drogas. Noticiou que ALAN promovia a venda diária de entorpecentes em uma “cabaninha” montada atrás do “esgotão”. Disse também que EDNILSON trabalhava para traficantes do bairro Nova Capão Bonito.

Alessandro Corbage de Sá (Policial Civil) prestou informações no mesmo sentido. Acrescentou que constantemente visualizava EDNILSON (que detinha aparência de

usuário de drogas) comprando drogas de diversos traficantes. Esclareceu que EDNILSON “não tinha aquele vínculo de só comprar drogas do ALAN”, mas diversas vezes comprava com ALAN. Informou que em uma das diligências esconderam-se dentro do matagal e ALAN novamente se evadiu, deixando diversos entorpecentes para trás, dentro de uma sacola. Arrematou que ALAN tomava conta daquele ponto de tráfico. Falou que não havia indícios de que EDNILSON integrava organização ou associação criminosa.

Luciana Henrique da Silva, testemunha de defesa, informou que na data dos fatos ALAN estava pegando reciclagens. Disse que ele sempre trabalhou e não se envolve com o tráfico de drogas.

Matheus Henrique Batista, testemunha de defesa, informou que ALAN era “catador de reciclagens”. Indagado, disse que ALAN, antes de sua prisão, vinha promovendo o tráfico de drogas.

Diante do panorama probatório elencado, não é crível que os policiais, adrede conluiados, urdissem sórdida e falsa incriminação a título de prejudicar gratuitamente o acusado ALAN. Assim sendo, suas palavras devem ser consideradas, não havendo motivos concretos para levantar suas suspeições, ainda mais quando a versão vem embasada nas demais provas encartadas nos autos.

Neste sentido, aliás, é farto o entendimento jurisprudencial:

TJSP - Depoimento de policial. Presunção de idoneidade. “Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não ofendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT 616/286-7).

Desse modo, a quantidade e variedade de droga encontrada, a forma de acondicionamento, bem como os depoimentos dos policiais narrando as diversas vendas e depósito de entorpecentes pelo acusado ALAN, são circunstâncias que caracterizam a traficância, conforme o art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Depreende-se, ademais, que a própria testemunha trazida pela defesa confirmou o tráfico ilícito de entorpecentes praticado por ALAN.

Outrossim, não visualizo os requisitos da causa de diminuição de pena prevista art. 33, parágrafo 4º, da epígrafada Lei de Drogas, diante da reincidência deste acusado (fls. 134).

Lado outro, verifico que o panorama probatório não indica, com a necessária certeza, o envolvimento do corréu EDNILSON com o tráfico de drogas.

Como se sabe, a prova capaz de embasar o peso de uma condenação deve ser sólida e congruente, apontando, sem qualquer dúvida, o indivíduo denunciado como autor do fato criminoso, sob pena de se fundar um veredicto condenatório baseado em ilações, deduções ou presunções, não admitidas em matéria criminal.

No caso, pela prova produzida nos autos, não é de fato possível concluir que a droga encontrada com o acusado EDNILSON destinava-se à entrega a terceiros.

Aliás, conforme pontuado pela própria acusação, a recorrente aquisição de drogas não é capaz de apontar, por si só, a traficância.

Ressalto que a traficância não pode ser presumida; a conclusão pela incidência do artigo 33 da Lei de Drogas deve estar amparada em elementos concretos e convincentes, o que não se verifica no caso em análise. Neste sentido, já decidiu o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a respeito da matéria:

TÓXICO - Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Admissibilidade - Ausência de provas da mercancia ou de entrega efetiva da droga a terceiros - Apreensão de quantidade ínfima de entorpecente - Impossibilidade de condenação com base em meras presunções - Decisão mantida - Recurso não provido. Para que se reconheça a existência de tráfico ou comércio de drogas, é mister prova absolutamente segura. No caso de dúvida em se saber se o réu é traficante ou usuário, deve subsistir a segunda hipótese, como solução benéfica do in dubio pro reo." (TJSP - Ap. Crim. nº 182.351-3 - Poá - 2ª Câmara Criminal - Rel. Devienne Ferraz - J. 26.06.95 - v.u).

Diante disso, e considerando que o próprio acusado EDNILSON confirmou a posse de drogas, deve ser apenado na forma do art. 28 da Lei nº 11.343/06, operando-se a desclassificação do delito imputado na denúncia.

Por consectário lógico (ante a ausência de prova da pluralidade de agentes), sua absolvição pelo crime previsto no art. 35, da Lei de Drogas, também é medida de rigor.

Passo à fixação da pena, na forma do art. 68 do Código Penal.

1.) EDNILSON IZIDIO DE QUEIROZ, vulgo "Ligeirinho":

Considerando as circunstâncias do caso concreto e a reincidência, aplico ao acusado a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de cinco meses, em entidade a ser especificada pelo Juízo das Execuções, observado o disposto no § 5º do epígrafado artigo.

2.) ALAN FERREIRA DE ALMEIDA:

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06, bem como ao enunciado da súmula 444 do STJ, para o delito capitulado no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, a pena-base deve ser fixada 1/ acima do limite legal, em virtude da quantidade, variedade, natureza e do alto potencial lesivo das drogas apreendidas ("crack" e maconha) e dos maus antecedentes do acusado (Proc. nº 1500434-07.2018.8.26.0123 - fls. 133). O valor unitário do dia-multa é fixado em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária, na forma do artigo 43, do mesmo diploma legislativo.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes e presente a agravante da reincidência específica (Processo nº 1500478-06.2019.8.26.0571 - fls. 134), razão pela qual exaspero a pena em 1/4.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 781 (setecentos e oitenta e um) dias-multa.

Considerando os maus antecedentes e a reincidência do acusado, o regime prisional deve ser o fechado, porque inaplicável a Súmula nº 269 do STJ.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva, para:

a) ABSOLVER EDNILSON IZIDIO DE QUEIROZ, vulgo "Ligeirinho" e ALAN FERREIRA DE ALMEIDA da acusação de incursão nos artigos 35, caput da Lei nº 11.343/06, respectivamente com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

b) DESCLASSIFICAR o delito imputado na inicial e CONDENAR o réu EDNILSON IZIDIO DE QUEIROZ, vulgo "Ligeirinho", por incidência na conduta típica do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, à pena de cinco meses de prestação de serviços à comunidade, a ser cumprida em entidade designada pelo Juízo da Execução; e

c) CONDENAR ALAN FERREIRA DE ALMEIDA, qualificado nos autos, por incursão ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 781 (setecentos e oitenta e um) dias-multa, com valor fixado no mínimo legal.

Considerando o tempo de prisão cautelar ao qual o denunciado EDNILSON foi submetido, JULGO EXTINTA a punibilidade pelo cumprimento da pena. Desta forma, o réu poderá apelar em liberdade, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO IMEDIATAMENTE.

Lado outro, o condenado ALAN FERREIRA DE ALMEIDA não poderá apelar em liberdade, pois remanescem os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, nos termos das decisões anteriores e da fundamentação desta sentença. Recomendo-o na prisão em que se encontra.

Decreto a perda, em favor da União, de todos os bens e valores apreendidos nestes autos, que deverão ser revertidos diretamente ao FUNAD, conforme dispõe o art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/06, eis que demonstrada, à sociedade, suas utilizações para a prática e produto de crime, nos termos da fundamentação desta sentença.

Arbitro os honorários do(s) defensor(es) nomeado(s) no valor previsto na tabela do convênio DPE/OAB-SP. Expeça-se certidão.

Custas na forma da lei, observado o disposto no art. 4º, § 9º, da Lei Estadual 11.608/03. Transitada em julgado, expeça-se o necessário ao cumprimento.

P.I.C.

Capão Bonito, 13 de outubro de 2022.

FELIPE ABRAHAM DE CAMARGO JUBRAM
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA